

Año de la Universalización de la salud"

RESOLUCIÓN DIRECTORAL UGEL – T. N° 001605

Tocache, 28 OCT. 2020

VISTOS:

El Informe N° 04-2020-GRSM-DRE/UGEL-T/CPPADD; de fecha 20 de octubre del 2020, derivado de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios de Docentes de la Unidad de Gestión Educativa Local de la Provincia de Tocache, memorando N° 165-2020 y demás documentos siendo un total de (06) folios útiles.

CONSIDERANDO:

Mediante escrito de fecha 11 de julio del 2019, con número de expediente sisgado N° 02345599, la señora TEOLINDA VALDIVIEZO CASTILLO, madre de la menor de iniciales A.Y.C.V. (16), presenta denuncia por maltrato a la que ha sido sometida su menor hija por parte de la Directora Vanina HUAPALLA BERNARDO y que ahora no quiere asistir al colegio.

Mediante el acta de fecha 08 de julio del 2019, la señora Teolinda Valdiviezo castillo, manifiesta que su menor hija de iniciales A.Y.C.V (16), alumna del cuarto grado de Educación Secundaria en la I.E 0670 – PUCAYACU, se fue al estadio a ver el deporte y cuando ingreso al colegio la Directora Vanina HUAPALLA BERNARDO, lo llevo a la Dirección y les insulto diciéndoles que son una prostitutas, que paran en los bares de Tocache y que no va permitir que este tipo de alumnas estén en el colegio y que por este motivo ya no asiste al colegio, así mismo les dijo que son burras.

Conforme el acta de fecha 09 de julio del 2019, la menor de iniciales E.Y.R.H (17), estudiante del quinto año de educación secundaria de la I.E N° 0670 – PUCAYACU, quien manifiesta que la Directora Vanina Huapalla Bernardo, le saco del salón de clases, lo condujeron al baño junto con la profesora ISABEL SANTIVÁÑEZ, para buscar en sus cosas y cuerpo algún tipo de droga, la Directora al no encontrar nada, lo agredió con lapos en la cara y que ella se calló, luego fue expulsada del colegio por tres días.

Conforme el acta de entrevista de fecha 17 de julio del 2019, la menor de iniciales A.Y.C.V (16), alumna del cuarto grado de Educación Secundaria en la I.E 0670 – PUCAYACU, manifiesta ante de la CPPADD., cuando llegaron mi mamá Teolinda y el papá de mi compañera Evelyn, la Directora Vanina nos comenzó a insultarnos delante de nuestros padres "diciéndonos que somos unas burras, perras, prostitutas, que se vayan no quiero que vuelvan a clase", diciéndole el papá de mi compañera Evelyn, señor mañana vienes a sacar sus papeles de tu hija, rogándole el papá de mi compañera que por favor le diera otra oportunidad, mañana tienes que llevar tus papeles, entonces el papa de mi compañera le dijo así será.

Conforme el acta de entrevista de fecha 17 de julio del 2019, la menor de iniciales E.Y.R.H (17), alumna del cuarto grado de Educación Secundaria en la I.E 0670 – PUCAYACU, manifiesta ante de la CPPADD., en el mes de agosto del 2018, regresamos a la IE., luego de haber estado en el estadio de Tocache, presenciando el deporte interescolar, nos dirigimos al salón del 4to grado de secundaria, encontrando a la Policía en el salón, la Profesora la profesora ISABEL, me lleva al baño a rebuscar entre mis parte del cuerpo alguna droga y como no encontraron nada volviendo del baño la Directora Vanina me metió un lapo en la cara, ustedes son un mal ejemplo del colegio, luego nos llevaron a la Dirección haciendo llamar a nuestros padres diciéndome que nos iban a votar a votar definitivamente del colegio, cuando llego mi padre, que me expulsarían definitivamente expulsándome por tres días consecutivos., así mismo refiero que la profesora es muy mala.

Conforme la constancia de matrícula 2019, con código de estudiante N° 070547836000060, a nombre de la menor de iniciales E. J. R H. (17), teniendo como apoderado al señor RAMOS MELGAREJO JESUS., se encuentra estudiando en la I.E N° 0670 –JGB., en el cuarto grado de educación secundaria

Conforme la constancia de matrícula 2019, con código de estudiante N° 07030253900010, a nombre de la menor de iniciales A. Y. C. V, (16), teniendo como apoderado al señor CAPA CORREA JUAN, se encuentra estudiando en la I.E N° 0670 –JGB., en el cuarto grado de educación secundaria.

Mediante la Resolución Directoral Ugel – T N° 002029., de fecha 19 de setiembre del 2019, se resuelve separar preventivamente del cargo a la Profesora VANINA LINA HUAPALLA BERNARDO, hasta que culmine el presente proceso administrativo.

Conforme a la Notificación N° 338/2019, emplazada a la administrada de fecha 20/09/2019, se notifica la Resolución Directoral Ugel – T N° 002029., de fecha 19 de setiembre del 2019, se resuelve separar preventivamente del cargo a la Profesora VANINA LINA HUAPALLA BERNARDO.

Conforme a los hechos materia del presente, se ha Transgredido el DECRETO SUPREMO N° 004-2018-MINEDU, "Lineamientos para la Gestión de la Convivencia Escolar, la Prevención y la Atención de la Violencia Contra Niñas, Niños y Adolescentes", concordante con el art. 2° de la ley 30403, LEY QUE PROHÍBE EL USO DEL CASTIGO FÍSICO Y HUMILLANTE CONTRA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.

DE LA ACTIVIDAD PROBATORIA.

Que en vía de coordinación y visto los documentos de referencia en el expediente, el mismo que contiene la denuncia del presunto maltrato Físico y Psicológico realizada por la señora TEOLINDA VALDIVIEZO CASTILLO, en contra de la Prof. VANINA L. HUAPALLA BERNARDO, quien laboraba en la I.E N° 0670 – PUCAYACU, en agravio de la menor de iniciales A.Y.C.V (16) y la menor de iniciales E. Y. R. H. (17), conforme a los medios probatorios se tiene:

- Escrito de fecha 11 de julio del 2019, con número de expediente sisgedo N° 02342299.
- Acta de fecha 08 de julio del 2019.
- Acta de fecha 09 de julio del 2019.

Se tiene el acta de entrevista de fecha 17 de julio del 2019, mediante el cual la menor de iniciales A.Y.C.V (16), se entrevista ante de la CPPADD

Se tiene el acta de entrevista de fecha 17 de julio del 2019, mediante el cual la menor de iniciales E.Y.R.H (17), se entrevista ante de la CPPADD.

Resolución Directoral Ugel – T N° 002029.

- Notificación N° 338/2019

El artículo 43° de la Ley de Reforma Magisterial establece que los profesores que se desempeñan en las áreas señaladas en el artículo 12 de dicha norma, que transgredan los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones, incurren en responsabilidad administrativa y son pasibles de sanciones según la gravedad de la falta y la jerarquía del servidor o funcionario; las que se aplican con observancia de las garantías constitucionales del debido proceso. Estas sanciones son:

- a) Amonestación escrita;
- b) Suspensión en el cargo hasta por treinta (30) días sin goce de remuneraciones;
- e) Cese temporal en el cargo sin goce de remuneraciones desde treinta días hasta doce (12) meses; y,
- d) Destitución del servicio.

Respecto a la sanción de destitución, el artículo 49° de la Ley de Reforma Magisterial, señala que son causales para su aplicación, la transgresión por acción u omisión de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, considerado como muy graves. Asimismo, se consideran faltas o infracciones muy graves, pasibles de destitución, entre otras: "(...) d) Incurrir en actos de violencia o causar grave perjuicio contra los derechos fundamentales de los estudiantes y otros miembros de la comunidad educativa y/o institución educativa, así como

impedir el normal funcionamiento de los servicios públicos. e) Maltratar física o psicológicamente al estudiante causando daño grave. (...)".

Cabe precisar que los profesores que incurran en las referidas faltas, iniciado el proceso investigador previo al proceso administrativo disciplinario y en tanto estos no concluyan, serán retirados de la institución educativa.

La sanción de destitución de un profesor, están a cargo de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes de la Instancia de Gestión Educativa Descentralizada', según corresponda.

SOBRE EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE

Sobre el interés superior del niño y el adolescente; en primer lugar, se debe advertir la presencia de un elemento que no puede pasar inadvertido y que se refiere al estatus especial del menor que fue víctima de actos de violencia, y cuyos derechos a la integridad física, igualdad y dignidad de la persona, se han visto vulnerados.

Al respecto, cabe mencionar que el interés superior del niño y el adolescente es un principio reconocido primigeniamente en la Declaración de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959, estableciendo en el Principio 2 lo siguiente:

"El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño".

El mismo criterio quedó reiterado y desarrollado en el numeral 1 del artículo 3° de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, que en su momento dispuso:

"En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño".

En el ordenamiento jurídico nacional, el artículo 4° de la Constitución Política del Perú de 1993 señala que "La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono"; y el artículo IX del Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes, señala que "En toda medida concerniente al niño y al adolescente que adopte el Estado a través de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del Ministerio Público, los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y sus demás instituciones, así como en la acción de la sociedad, se considerará el Principio del Interés Superior del Niño y del Adolescente y el respeto a sus derechos".

Sobre el particular, el Tribunal Constitucional ha señalado que "(...) lo que se quiere enfatizar con el principio señalado, es pues, el interés prioritario que subyace tras toda medida o decisión adoptada por el Estado y sus órganos cuando del niño o del adolescente se trata. Dicho interés, como es obvio suponer, no se traduce en una simple concepción enunciativa, sino que exige, por sobre todo, la concretización de medidas y decisiones en todos los planos. Estas últimas, como regla general, gozarán de plena legitimidad o sustento constitucional en tanto sean adoptadas a favor del menor y el adolescente, no en su perjuicio, lo que supone que de presentarse casos en los que sus derechos o intereses tengan que verse afectados por alguna razón de suyo justificada (otros bienes jurídicos) deberá el Estado tratar de mitigar los perjuicios hasta donde razonablemente sea posible".

001605

SOBRE LA DECLARACIÓN TESTIMONIAL EN EL PROCEDIMIENTO.

Previamente a analizar si la falta imputada se encuentra debidamente acreditada, esta Sala considera pertinente pronunciarse por la validez del medio probatorio, es decir, la validez de la declaración testimonial de las menores agraviadas, sobre los hechos atribuidos al administrado, que obra en el expediente administrativo.

Por su parte sobre la declaración testimonial, el artículo 229° del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente a los procedimientos administrativos, prohíbe que declare como testigo el absolutamente incapaz, salvo que nos situemos en el supuesto del artículo 222° del mismo cuerpo normativo, que establece que los menores de edad pueden declarar en los casos permitidos por la ley.

A criterio de esta Sala, el testimonio que puedan brindar los estudiantes vendrá a constituir una prueba de suma relevancia cuando se investiguen hechos como los imputados al impugnante, con la finalidad de esclarecer las investigaciones y, de ser el caso, sancionar al infractor o, de lo contrario, evitar la imposición de sanciones injustificadas.

En el presente caso, la declaración testimonial fue tomada en ante los miembros de la Comisión en presencia de sus padres. No se trata, entonces, de una declaración tomada de manera irregular o sin la presencia de otras personas adultas, sino en compañía de éstas, lo que estimamos respalda la validez del procedimiento.

Sobre el particular, en caso que no se permitiera declarar, o haciéndolo se pretenda invalidar la prueba, cuando ello sea determinante para esclarecer una investigación disciplinaria, no solamente podría avalarse indebidamente la impunidad del infractor sino que, además, se podría poner en peligro la estabilidad física y/o emocional de los educandos, en caso éstos sean víctimas de maltratos, agresiones, o actos de hostigamiento sexual por parte de sus profesores y/o trabajadores del centro educativo.

En este orden de ideas, esta Sala considera que las declaraciones testimoniales de la menor agraviada fueron realizadas válidamente y sus dichos constituyen prueba válida para la investigación.

Conforme se advierte de los documentos que obran en el expediente, se ha podido verificar que en el procedimiento administrativo disciplinario seguido en contra de la administrada, se ha tomado como medio probatorio la declaración de las menores agraviadas, constituyéndose por tanto en prueba de suma relevancia para acreditar la comisión de la falta atribuida al administrado.

Conforme a la señora TEOLINDA VALDIVIEZO CASTILLO, madre de la menor de iniciales A.Y.C.V. (16), respecto a la denuncia por maltrato Físico y Psicológico a la que ha sido sometida su menor hija por parte de la Directora Vanina HUAPALLA BERNARDO y que ahora no quiere asistir al colegio, conforme al expediente se tiene la nomina de matricula 2019 – correspondiente a la alumna mencionada (teniendo como situación de matriculado – permanece en el grado), es decir que repite el grado.

DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO APLICABLE.

De la revisión de la documentación que obra en el expediente, el administrado presta servicios bajo las disposiciones de la Ley N° 29944, por lo que se considera que son aplicables al presente caso, la referida Ley y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2013-ED, normas que se encontraban vigentes al momento de la instauración del proceso administrativo disciplinario, y cualquier otro documento de gestión emitido por el Ministerio de Educación por el cual se establezcan funciones, obligaciones, deberes y derechos para el personal de la Entidad.

LA OBSERVANCIA DEL DEBIDO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.

El numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General - Principio del debido procedimiento administrativo.- Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.

En el caso de los procedimientos administrativos disciplinarios, como el que concita el presente análisis, la exigencia del respeto irrestricto de tales derechos y garantías adquiere una dimensión mayor, toda vez que ellos "los derechos de los administrados son más profundamente influidos por la decisión de la Administración".

Al respecto, debe señalarse que la potestad sancionadora de la administración pública es el poder jurídico que permite castigar a los administrados cuando éstos lesionan determinados bienes jurídicos reconocidos por el marco constitucional y legal vigente, a efectos de incentivar el respeto y cumplimiento del ordenamiento jurídico y desincentivar de infracciones. El procedimiento sancionador en general, establece una serie de pautas mínimas comunes para que todas las entidades administrativas con competencia para la aplicación de sanciones a los administrados la ejerzan de manera previsible y no arbitraria. En ese sentido, el artículo 248° del DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General que establece cuáles son los principios de la potestad sancionadora administrativa.

Asimismo, debe considerarse que el debido procedimiento reconoce el derecho de los administrados a la defensa y a una decisión debidamente motivada y fundamentada, que conforme al numeral 14 del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, nadie puede ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso y, que el Tribunal Constitucional ha señalado al respecto que "...el debido proceso y los derechos que conforman su contenido esencial están garantizados no sólo en el seno de un proceso judicial, sino también en el ámbito del procedimiento administrativo..."; siendo el derecho de defensa parte del derecho del debido proceso, el cual "...se proyecta como principio de interdicción para afrontar cualquier indefensión y como principio de contradicción de los actos procesales que pudieran repercutir en la situación jurídica de algunas de las partes, sea en un proceso o procedimiento, o en el caso de un tercero con interés".

El artículo 90° de la Ley N° 29944-Ley de la Reforma Magisterial, en su artículo 90° señala: "La investigación de faltas graves y muy graves que ameritarían sanción de cese temporal o destitución, están a cargo de la Comisión Permanente o Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes de la Instancia de Gestión Educativa Descentralizada, según corresponda (...)."

DE LAS NORMAS JURÍDICAS APLICABLES.

En ese sentido, la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes de la UGEL TOCACHE ha logrado establecer que existen indicios razonables para determinar que el administrada VANINA LINA HUAPALLA BERNARDO, Directora de la IE N°

0670- JBG., habría presuntamente transgredido los deberes consagrados en los literales c), n) y q) del artículo 40° de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, que señalan: "Los profesores deben: (...) c) **Respetar los derechos de los estudiantes**, así como los de los Padres de Familia"; "n) **asegurar sus actividades profesionales se fundamenten en el respeto mutuo, la práctica de los derechos humanos, la Constitución Política del Perú**, la solidaridad, la tolerancia y el desarrollo de una cultura de paz y democracia"; y "q) Otros que se desprendan de la presente ley o de otras normas específicas de la materia", esto es haber inobservado lo dispuesto en el **Art. 53 y 56° de la Ley N° 28044, Ley General de Educación** que señala: "**53°.- El estudiante es el centro del proceso y del sistema educativo. Le corresponde: a) "Contar un sistema educativo eficiente, con instituciones y profesores responsables de su aprendizaje y desarrollo integral; recibir un buen trato y adecuada orientación e ingresar oportunamente al sistema o disponer de alternativas para culminar su educación"** y "**Art. 56°** El profesor es agente fundamental del proceso educativo y tiene como misión contribuir eficazmente en la formación de los estudiantes en todas las dimensiones del desarrollo humano. Por la naturaleza de su función, la permanencia en la carrera pública docente **exige al profesor idoneidad profesional, probada solvencia moral** y salud física y mental que no ponga en riesgo la integridad de los estudiantes". Asimismo, se ha transgredido lo establecido en el **artículo 15° de la Constitución Política del Perú** que señala: "(...) El educando tiene derecho a una formación que respete su identidad, así como al buen trato psicológico y físico", y lo dispuesto en el Art. IX del Título Preliminar de la **Ley N° 27337, Ley del Código de los Niños y Adolescentes**, señala que en **toda medida concerniente al niño y al adolescente que adopte el Estado a través de** los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del Ministerio Público, los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y **sus demás instituciones**, así como en la acción de la sociedad, **se considerará el "Principio del Interés Superior del Niño y del Adolescente y el respeto a sus derechos"**, el mismo que se encuentra instituido en el artículo 4° de la Ley N° 27337 "Código de los Niños y Adolescentes", al establecer **"que el niño y el adolescente tienen derecho a que se respete su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar (...)"**.

Del mismo modo se habría inobservado lo dispuesto en el Art. 1° y la Primera Disposición Complementaria modificatoria de la Ley N° 30403, Ley que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los Niños, Niñas y Adolescentes, que señala: "**Art. 1°. Objeto de la Ley. – Prohíbese el uso del castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes. Está prohibición abarca todos los ámbitos** en los que transcurre la niñez y adolescente, comprendiendo el hogar, **la escuela**, la comunidad, lugares de trabajo, entre otros relacionados, y la **Primera Disposición Complementaria modificatoria**. Incorporase el Art. 3-A al Código de los Niños y Adolescentes en los términos siguientes: "Art. 3-A. **Derecho al buen trato.-** Los niños, niñas y adolescentes, sin exclusión alguna, tienen derecho al buen trato, que **implica recibir** cuidados, afecto, protección, socialización y **educación no violentas, en un ambiente armonioso, solidario y afectivo, en el que se le brinde protección integral, ya sea por parte de sus padres, tutores, responsables o representantes legales, así como de sus educadores**, autoridades administrativas, públicas o privadas, o cualquier otra persona. El derecho al buen trato es recíproco entre los niños, niñas y adolescentes."; de igual modo no habría tenido en cuenta lo prescrito en los **numerales 5.1., 5.1.1. y 5.2.1. de la Resolución Ministerial 0519-2012-ED** de fecha 19 de diciembre de 2012, que aprueba la **Directiva N° 019-2012-MINEDU/VMGI-OET "Lineamientos para la prevención y protección de las y los estudiantes contra la violencia ejercida por el personal de las Instituciones Educativas"** que señala: "**5.1. Del Interés Superior del Niño, Niña y Adolescente.-** Este principio se tiene en cuenta en toda medida que adopte el Estado, así como el respeto de sus derechos, (...)" ; "**5.1.1. Buen trato:** Entendido como interacción del o la estudiante con el personal directivo, docente y/o administrativo que permita el reconocimiento y respeto mutuo. (...) **5.2.1. Castigo físico y/o humillante.-** Son formas de violencia con la finalidad de disciplinar o modificar una

conducta que consideran incorrecta causando dolor físico y/o emocional a los y las estudiantes que están bajo su cuidado. (...)" **incurriendo con ello en presuntas faltas administrativas configuradas en el Primer párrafo y el literal e) del artículo 49° de la Ley N.º 29944 – Destitución:** señala que son causales para su aplicación, la transgresión por acción u omisión de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, considerado como muy graves. Asimismo, se consideran faltas o infracciones muy graves, pasibles de destitución, entre otras: "(...) d) Incurrir en actos de violencia o causar grave perjuicio contra los derechos fundamentales de los estudiantes y otros miembros de la comunidad educativa y/o institución educativa. e) Maltratar física o psicológicamente al estudiante causando daño grave. (..

Que, es preciso tener en consideración de acreditarse el hecho denunciado el Art. 78° del Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial aprobado por Decreto Supremo N° 004-2013-ED, el cual establece que para determinar la gravedad de la falta se debe evaluar la concurrencia de algunas condiciones, como la forma en que se cometen, la gravedad del daño al interés público, la situación jerárquica del autor o autores y la existencia o no de intencionalidad en la conducta del autor, que en el presente caso se puede apreciar que se ha afectado gravemente derechos fundamentales de un menor de edad, empleando mecanismos antipedagógicos de enseñanza como la agresión verbal, afectando la integridad síquica del alumnado.



El artículo 100° del Reglamento de la Ley 29944 – Ley de Reforma Magisterial, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2013-ED, establece: "El procesado tiene derecho a presentar el descargo por escrito, el que debe contener la exposición ordenada de los hechos, los fundamentos legales y pruebas que desvirtúen los hechos materia del pliego de cargos o el reconocimiento de los antecedentes que dan lugar al proceso. El término de presentación de absolución de cargos es de cinco (05) días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de la resolución de instauración de proceso administrativo disciplinario, excepcionalmente cuando exista causa justificada y a petición del interesado se puede prorrogar por cinco (05) días hábiles más".



Además, el artículo 101° del citado Reglamento, señala: "Informe oral personal o por apoderado: Antes del pronunciamiento de las Comisiones Permanentes y Comisiones Especiales de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes, el procesado puede solicitar autorización para hacer un informe oral en forma personal o por medio de apoderado, para lo cual la Comisión señalará fecha y hora del mismo



Que, por lo antes mencionado, y dentro del marco de la política educativa establecida, es potestad de esta Entidad Educativa descentralizada, garantizar el servicio educativo en las Instituciones Educativas Públicas, lo que le faculta autonomía en el ámbito de su competencia; es más, de acuerdo a lo regulado en nuestra Constitución Política del Estado Art. 13° "la Educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana. El Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza, los padres de familia tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros de educación y participar en el proceso educativo", el Art 16° establece que "El Estado coordina la política educativa. Formula los lineamientos generales de los planes de estudios así como los requisitos mínimos de la organización de los centros educativos. Supervisa su cumplimiento y la calidad de la educación."

El profesor(a) procesado tendrá derecho a presentar el descargo, así como los medios probatorios que crea conveniente a su defensa, pudiendo contar con un abogado defensor, si lo considera conveniente. Y será competencia de la entidad que lo dictó.

Su descargo deberá presentarse por escrito y contendrá la exposición ordenada de los hechos, los fundamentos legales y los medios probatorios con los cuales pueden desvirtuarse los cargos materia del proceso o el reconocimiento de estos.

El término de su presentación será de 5 (cinco) días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de la resolución de instauración; excepcionalmente cuando exista causa justificada y a petición escrita del interesado, se prorrogara hasta por 5 (cinco) días hábiles adicionales.

SE RESUELVE:


Artículo 1º: INICIAR PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO en el presente caso, en contra la Prof. Vanina Lina HUAPALLA BERNARDO; por la presunta comisión de falta Administrativa de Maltrato física o psicológicamente a los estudiante causando daño grave, incurriendo en la falta administrativa prevista en el literal e) del artículo 49º de la Ley N° 29944 – Ley de Reforma Magisterial, actitud que contraviene el inciso c) del artículo 40 de la acotada norma, concordante con el artículo 83º del Reglamento de la Ley de la Reforma Magisterial.

Artículo 2º: Conforme a lo prescrito en el numeral 90.4 del artículo 90º y el numeral 98.1 del artículo 98º del Decreto Supremo N° 004-2013-ED del Reglamento de la Ley de la Reforma Magisterial - Ley N° 29944; este colegiado remite el presente Informe al Despacho de Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local de la Provincia de Tocache, para que emita la respectiva decisión, mediante Acto Resolutivo.

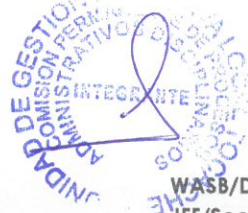

Artículo 3º: NOTIFICAR, al interesado con el tenor de la presente Resolución en observancia a lo establecido en el artículo 99º inciso 1 del **Reglamento D.S N° 004-2013-ED**; de la **Ley de Reforma Magisterial N° 29944**, concordante con los incisos 20.1 del artículo 20º del DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JU., Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 **Ley de Procedimiento Administrativo General**.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.



Lic. Walter A. Santibáñez Bernardo.

DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
TOCACHE


WASB/D-UGEL-T
JFF/Sec. Téc